

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1595/2530

ธนาคารสหธนาคาร จำกัด ฯ

โจทก์

บริษัทเชอราตันอินเวสเมนต์ จำกัด กับ

พวก

จำเลย

นางพรพิไล สิมะกรพันธ์ฯ จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 85)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน
1,047,326.16 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16
กรกฎาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะชำระเสร็จแก่โจทก์ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2529 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะไถ่ถอนจำนองที่ดินหลักประกัน
ตามฟ้องไปตามสัดส่วนซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญาจำนองกับยอดหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความนี้ หากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด
เวลาดังกล่าว ยอมให้โจทก์ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 77667 ตำบลสวนหลวง (ที่ 8
พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างของนางสุ
กัญญา วสุวัตหรือนครไชย ที่ดินโฉนดเลขที่ 122403 ตำบลสวนหลวง (ที่ 8

พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างของนาย
อภิชัยสิมะกรพันธ์ที่จำนองไว้กับโจทก์ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้โจทก์
หากได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 2 และกองทรัพย์สิน
ของกองมรดกของนายอภิชัยสิมะกรพันธ์ ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้
โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,81)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 68,74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนองถ้าไม่พอชำระต้นเงิน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 3 ปี ก็ให้นางพรพิไลสิมะกร
พันธ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายอภิชัยสิมะกรพันธ์ จำเลยที่ 3 หาประกันมาให้
ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนองถ้าไม่พอชำระต้นเงิน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 3 ปี ก็ให้นางพรพิไลสิมะกร
พันธ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายอภิชัยสิมะกรพันธ์ จำเลยที่ 3 หาประกันมาให้

ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>